FCI



Raport anual 2019

FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR

Cuprins

1. Informatii Generale despre FCI 3
1.1 Scopul Fondului 3
1.2 Cadrul legislativ 3
1.3 Plafonul de compensare 3
2. Activitatea Fondului in anul 2019 4
2.1 Contextul economic in care Fondul si-a desfasurat activitatea in anul 2019 7
2.2 Evenimentele anului 2019 8
2.3 Conducerea Fondului 10
2.4 Capitalul social si actionarii Fondului 11
2.5 Membrii Fondului 11
2.6 Evolutia numarului de investitori 12
2.7 Investitia compensabila 14
2.8 Portofoliul mediu al unui investitor 15
2.9 Investitia medie compensabila 17
2.10 Resursele financiare la 31 decembrie 2019 17
2.10.1 Contributii initiale 17
2.10.2 Contributii anuale 18
2.10.3 Evolutia contributiilor initiale si anuale in perioada 2005-2019 18
2.10.4. Contributii pentru cheltuieli de administrare si functionare 19
2.10.5 Majorari de intarziere 19
2.10.6 Investirea resurselor financiare 19
3. Strategia pentru anul 2019 21
3.1 Estimari pentru anul 2019 21
3.2 Principalele riscuri identificate 23
3.3. Obiectivele Fondului pentru 2020 26
4. Situatiile financiare pentru anul 2019 27
4.1 Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019 27
4.2 Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2019 28
4.3 Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2019 28

Anexa nr.1 - Lista actionarilor Fondului la 31 decembrie 2019 29
Anexa nr.2 - Lista membrilor Fondului la 31 decembrie 2019 30
Anexa nr.3 - Modalitatea de calcul a contributiei anuale 31
Anexa nr.4 – Organigrama Fondului 32
Anexa nr.5 - Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019 33
Anexa nr.6 - Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2019 34
Anexa nr.7 - Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2019 35
Anexa nr.8 – Raportul auditorului financiar 36

Abrevieri

- BET – Indicele Bucharest Exchange Trading
- BET-FI – Indicele Bucharest Exchange Trading Investment Funds
- A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiara, succesoare in drepturi a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
- C.N.V.M. – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
- IC – Investitia Compensabila Totala
- IMC – Investitia Medie Compensabila
- SAI – Societati de Administrare a Investitiilor
- SSIF – Societati de Servicii de Investitii Financiare

1. Informatii Generale despre FCI

Fondul de Compensare a Investitorilor (Fondul) este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), ale carei atributii au fost preluate in 2013 de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

Misiune

Fondul de Compensare a Investitorilor are ca misiune administrarea unei scheme de compensare solide care sa contribuie la cresterea increderii si a participarii investitorilor pe piata de capital din Romania.

Valori

- Responsabilitatea fata de investitori si protejarea intereselor acestora;
- Cooperarea stransa cu membrii Fondului, autoritatea de reglementare si institutiile financiare.
- Confidentialitatea informatiilor primite de la membrii Fondului.

1.1 Scopul Fondului

In Romania, Fondul a fost infiintat in iunie 2005, avand ca scop compensarea investitorilor, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

1.2 Cadrul legislativ

Fondul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile din:

- Actul Constitutiv al Fondului aprobat de C.N.V.M./ A.S.F.;
- Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor cu modificarile si completarile ulterioare;
- Procedurile Fondului;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- La nivelul Uniunii Europene, domeniul este reglementat de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor

1.3 Plafonul de compensare

Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii compensabili in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 EUR/investitor, plafon prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor.

2. Activitatea Fondului in anul 2019

In anul 2019 Fondul a colectat contributii anuale in valoare de 1.374.913 lei, reprezentand aproximativ 5,87% din totalul contributiilor anuale incasate in perioada 2005-2019. Comparativ cu anul 2018, valoarea totala a contributiilor anuale incasate in anul 2019 a inregistrat o scadere de aproximativ 4,44%. Dupa trei ani (2016-2018) in care nici un nou membru nu a aderat la Fond, in 2019 trei noi societati au devenit membre ale Fondului. Astfel au fost incasate contributii initiale in suma de 104.500 lei. La acestea se adauga contributiile pentru cheltuieli de administrare si functionare in suma 201.118 lei.
In 2019 Fondul a platit compensatii investitorilor clienti ai societatii Mobinvest S.A. in suma de 2.605.187 lei.

Activitatea Fondului in anul 2019 a fost orientata, in principal, pentru indeplinirea obiectivelor aprobate in Raportul Consiliului de administratie din anul precedent:

1. Mentinerea capacitatii de compensare;
2. Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta;
3. Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului;
4. Modificarea si/sau completarea reglementarilor interne ce decurg din schimbarea statutului juridic al Fondului

I. Mentinerea capacitatii de compensare

Obiectivul permanent urmarit de Fond este cresterea capacitatii de compensare „in vederea indeplinirii misiunii Fondului, de administrare a unei scheme de compensare solide care sa contribuie la cresterea increderii si a participarii investitorilor pe piata de capital din Romania”.

In acest sens, Fondul urmareste evolutia urmatorilor indicatori:

- indicele de acoperire a expunerii Fondului (IA);
- gradul de acoperire a investitiei compensabile (GA-IC);
- gradul de acoperire a fondurilor banesti (GA-FB).

Tabelul nr. 1 – EVOLUTIA INDICATORILOR DE MASURARE A CAPACITATII DE COMPENSARE IN PERIOADA 2017 -2019

	Dec. 2017	Dec. 2018	Dec. 2019
Resursele atrase ale Fondului (mii lei)	16.817	18.256	17.130
Investitia compensabila-IC (mii lei)	1.795.163	1.663.212	1.949.345
Nr. membri	37	31	31
Indicele de acoperire a expunerii Fondului	0,94%	1,10%	0,88%
Gradul de acoperire a IC	52,94%	57,14%	53,33%
Gradul de acoperire a fondurilor banesti	85,29%	78,57%	70,00%

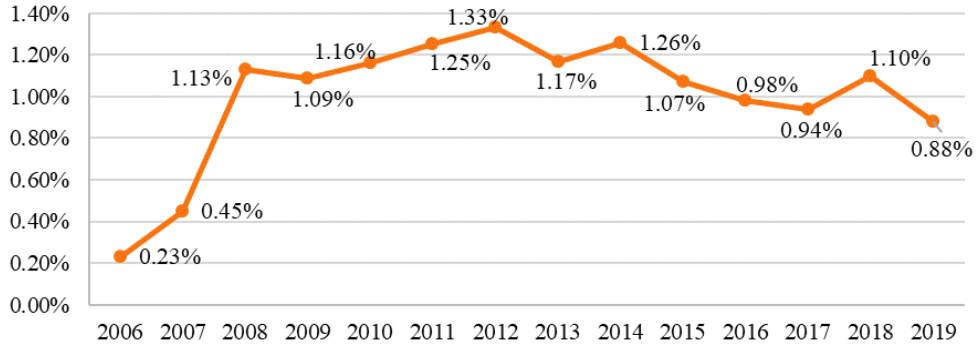
Indicele de acoperire a expunerii Fondului (IA)

IA reprezinta raportul dintre resursele administrate (destinate compensarii) si suma totala a investitiilor compensabile:

$$IA = \frac{Resurse\ administrate\ destinate\ compensarii}{Investitia\ compensabila\ totala} * 100$$

Capacitatea de compensare a Fondului a a inregistrat o usoara diminuare pana la nivelul de 0,88% la sfarsitul anului 2019. Cauza diminuarii capacitatii de compensare a fost reducerea resurselor destinate compensarii dupa plata sumei de 2.605.187 lei investitorilor clienti ai societatii Mobinvest S.A.

Fig. 1. Evolutia Indicelui de acoperire a expunerii Fondului (IA)



Gradul de acoperire a investitiei compensabile (GA-IC)

(GA-IC) determina numarul de membri pe care Fondul ii poate compensa individual.

$$GA - IC = \frac{Numarul\ de\ membri\ ai\ Fondului\ pentru\ care\ investitia\ compensabila\ este\ mai\ mica\ sau\ egala\ cu\ resursele\ destinate\ compensarii}{Numarul\ de\ membri} * 100$$

Comparand resursele destinate compensarii, in valoare de 17,13 mil lei, cu suma investitiei compensabile individuale (ICi) a membrilor (atat fonduri banesti, cat si instrumente financiare raportate de membrii Fondului), rezulta ca Fondul poate compensa 16 de membri cu ICi mai mica decat resursele administrate. Restul de 14 membri, cu ICi intre 17,13 mil lei si 497,86 mil lei, din numarul total de 30* membri, nu pot fi compensati in totalitate. Astfel, rezulta un grad de acoperire a IC de 53,33%, in scadere fata de sfarsitul anului 2018 cand acest indicator era de 57,14%.

*La finele anului 2019, un membru era in curs de retragere, in consecinta calculele sunt facute pentru 30 membri.

Gradul de acoperire a fondurilor banesti (GA-FB)

Se calculeaza pentru a analiza in detaliu situatia investitiilor compensabile raportate de membri si evidentiaza capacitatea de compensare a fondurilor banesti:

$$G_{A-FB} = \frac{\text{Numarul de membri ai Fondului pentru care fondurile banesti compensabile este mai mica sau egala cu resursele administrate de Fond}}{\text{Numarul de membri}} * 100$$

Daca luam in considerare doar fondurile banesti ale investitorilor din IC raportata, Fondul poate compensa individual fondurile banesti aflate la un numar de 21 de membri, valoarea individuala a fondurilor banesti raportate de acestia fiind sub nivelul resurselor Fondului. Fondurile banesti total compensabile ale membrilor care nu pot fi acoperiti in totalitate de resursele Fondului au valori intre 17,13 mil lei si 138,06 mil lei. Astfel, rezulta un grad de acoperire a fondurilor banesti de 70,00%, in scadere fata de sfarsitul anului 2018, cand acest indicator avea valoarea de 78,57%.

* La finele anuli 2019, un membru era in curs de retragere, in consecinta calculele sunt facute pentru 30 membri.

II. Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta

In anul 2019 Fondul si-a pastrat calitatea de membru asociat al Forumului European al Asiguratorilor de Depozite (European Forum of Deposit Insurers – EFDI), societate non-profit care are ca scop facilitarea dialogului dintre membri (schemele de garantare a depozitelor in sistemul bancar in calitate de membri plini si schemele de compensare a investitorilor in calitate de membri asociati), precum si schimbul de experienta si informatii cu privire la subiecte de interes comun.

Astfel, pe parcursul anului 2019, reprezentantii Fondului au participat la Grupul de lucru „*The new website/members management platform*”, iar prin chestionarele si notele transmise au colaborat la elaborarea studiului „*Risk-based Contributions*”.

III. Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului

Avand in vedere contextul economic si nivelul scazut al ratei dobanzii, Fondul continua si in anul 2019 sa investeasca resursele pe care le detine in instrumente financiare considerate a fi cele mai sigure de pe piata, respectiv in titluri de stat. In acelasi timp, pentru a asigura lichiditatea necesara functionarii si administrarii, Fondul va plasa o parte a resurselor in depozite la institutii de

credit. Randamentul mediu obtinut din investirea sesurselor pe parcursul anului 2019 a fost de 3.10%.

Avand in vedere ca economia europeana, dar si mondiala, se afla intr-o situatie destul de precara cauzata de extinderea epidemiei cu un nou virus, Fondul considera ca randamentele diverselor investitii vor fi in scadere si astfel se intentioneaza sa se tina sub observatie extrem de atenta fiecare investitie a resurselor Fondului.

IV. Modificarea si/sau completarea reglementarilor interne ce decurg din schimbarea statutului juridic al Fondului

Proiectul de lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor, prin care actualul Fond este transformat in persoana juridica de drept public, al carui statut de organizare si functionare va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, a fost inregistrat la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta, pentru dezbatere in plen si adoptare, dupa ce a primit aprobarea Comisiei pentru buget, finante si banci si Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare.

In prezent, proiectul de lege este pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor.

Avand in vedere cele de mai sus, anul 2020 va fi un an caracterizat printr-o multime de modificari privind reglementarile interne cat si structura organizatorica si de conducere.

2.1 Contextul economic in care Fondul si-a desfasurat activitatea in anul 2019

PIB-ul real a crescut cu 4.6% in prima jumatate a anului 2019 fata de anul anterior. Consumul privat a ramas principalul motor de crestere, stimulat de cresterile salariilor minime si cele din sectorului public. Se estimeaza ca PIB-ul real va creste cu 3.9% in 2019.

Dupa scaderea din 2018, investitiile s-au redresat in prima jumatate a anului 2019 si au continuat sa creasca in cea dea doua parte a anului. Aceasta s-a datorat in mare masura cresterii puternice din sectorul constructiilor, indusa de masurile de sustinere fiscala adoptate la sfarsitul anului 2018.

Se prevede ca exporturile nete vor avea un impact negativ asupra cresterii din 2019. Atat importurile cat si exporturile vor fi in scadere, acestea din urma fiind afectate de o diminuare a cererii externe. Deficitul de cont curent va continua sa se adanceasca la –5.1% in 2019, de la un nivel deja ridicat de -4.4% din PIB in 2018.

Revenind la piata muncii, somajul continua sa scada, ajungand la un nou minim istoric de 3.8% in iunie 2019, iar la finele lui 2019 rata inflatiei sa atinga 4%.

De la un maxim anual de 4.1% in 2018, inflatia a scazut la 3.5% in septembrie 2019, in principal datorita scaderii preturilor la produse alimentare. Se preconizeaza ca inflatia se va stabiliza in jur de 3.8% in 2019 si sa reintre in banda tinta a Bancii Nationale a Romaniei (2.5% ± 1 pp.) incepand cu 2020.

Sursa: European Economic Forecast, European Commission – November 2019

In cursul lunii septembrie 2019 analistii CFA Romania anticipau o depreciere a leului pentru urmatoarele 12 luni, pana la un curs de 4.8243 lei/euro.

Sursa: Chartered Financial Analysts Romania

Piata de capital din Romania si-a consolidat ritmul de crestere la finalul anului 2019, dupa ce toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si-au pastrat evolutiile puternic pozitive.

Sursa Bursa de Valori Bucuresti

Pietele financiare au fost pe trendul ascendent al economiei mondiale..

Tabelul nr. 2 Evolutia principalilor indici bursieri (variatii anuale)

Indici	Evolutie 2017	Evolutie 2018	Evolutie 2019
Dow Jones Industrial	25,08%	-8,83 %	22,24 %
S&P 500	17,52%	-8,61 %	27,97 %
FTSE 100	7,62%	-12,90 %	11,81 %
DAX 30	12,51%	-20,73%	23,69%
BET	8,23%	-6,66 %	33,55 %
BET-FI	31,80%	-14,19%	37,53%
BET-XT	13,10%	-9,29%	33,21%
BET-NG	8,11%	-9,49%	29,29%

2.2 Evenimentele anului 2019

13.03.2019 – Fondul de Compensare a Investitorilor a incheiat cea de a treia procedura de compensare de la infiintarea sa, respectiv Procedura de compensare in cazul societatii Mobinvest.

Procedura a fost declansata in luna martie a anului 2017 atunci cand Fondul a publicat comunicatul de deschidere a procedurii de compensare a investitorilor in acest caz.

Pe parcursul desfasurarii intregului proces de compensare, executivul Fondului si membrii Consiliului de administratie au colaborat cu institutiile pietei de capital, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central in vederea obtinerii informatiilor necesare pentru stabilirea sumelor de compensat.

Ca urmare a hotararii Consiliului de administratie din luna decembrie 2018 privind aprobarea Listei de plata in acest caz, au fost compensati 55 de investitori cu o valoare totala a compensatiilor de 2.605.187 lei.

In data de 15.03.2019 Fondul publica pe site Comunicatul final de inchidere informand investitorii cu privire la faptul ca a efectuat platiile compensatiilor cuvenite acestora luand in considerare sumele inscrise in Lista de plata.

Ulterior platilor, Fondul a formulat cerere de subrogare in drepturile investitorilor in cadrul dosarului **–de Insolvența Mobinvest S.A. (în derulare) pe rolul Tribunalul BIHOR,** la acest moment Fondul detinand calitatea de creditor in acest dosar pentru suma de **2.605.186,83 lei** reprezentand **compensatii achitate pentru investitorii clienti ai Mobinvest S.A.**

23.05.2019 – Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Fondului a aprobat in principal urmatoarele puncte:

- Raportului administratorilor pentru anul 2018;
- Situatiile financiare pentru anul 2018;
- Aprobarea proiectului BVC pentru anul 2019.

08.07.2019 – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului a aprobat anularea actiunilor apartinand actionarilor neeligibili CITIUS CAPITAL S.R.L. si ALVIS CAPITAL S.R.L. si emiterea aceluiasi numar de actiuni ordinare nominative, urmata de vanzarea acestora catre actionari/entitati eligibile, cu respectarea dreptului preferinta al actionarilor Fondului:
S.C. Alvis Capital S.R.L. si S.C. Citius Capital S.R.L. sunt rezultatul divizarii fostului actionar S.A.I. Target Asset Management S.A.

10.10.2019 – Consiliul de Administratie a aprobat:

- Modificarile Regulamentului de Organizare si Functionare al Fondului;
- Politica privind mamagementul riscului;
- Modificarea si actualizarea Statului de functii al Fondului;

16.12.2019 – Consiliul de Administratie a aprobat urmatoarele proceduri mai importante:

- Procedura privind administrarea sanctiunilor internationale;
- Politica de plasament a resurselor financiare aflate la dispozitia Fondului;
- Procedura privind crearea si utilizarea copiilor de siguranta si gestionarea resurselor informatice in cadrul Fondului;
- Procedurile privind administrarea riscurilor operationale generate de utilizarea echipamentele IT;
- Procedura de notificare a breselor de securitate ce privesc datele cu caracter personal in conformitate cu noile reglementarii aplicabile;
- Strategia privind expunerea resurselor financiare ale Fondului pentru anul 2020.

16.12.2019 – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului aproba anularea unui numar total de 300 actiuni ordinare, nominative, cu o valoarea nominala de 10 lei fiecare si o valoare totala de 3.000 lei, reprezentand 0,8712%

din capitalul social detinute de catre Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., actiuni pe care Fondul le detinea in urma Hotararii AGEA din 08.07.2019 si care nu au putut fi vandute.

23.12.2019 – Consiliul de Administratie a aprobat modificarea/ completarea urmatoarelor:

- Procedura privind managementul riscului;
- Procedurii nr. 1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea si plata contributiilor;
- Principiile, politiciilor si metodelor contabile aplicabile Fondului.

De asemenea, in anul 2019, Fondul si-a exercitat drepturile nascute din calitatea sa de creditor la masa credala a intermediarilor insolventi Eurosavam si Harinvest.

Legat de cazul de compensare al Harinvest S.A. Fondul a intreprins mai multe masuri in vederea recuperarii sumelor platite investitorilor in acest caz, respectiv:

- In cadrul dosarului penal 129/D/P/2013 (DIICOT Valcea) Fondul s-a constituit ca parte civilă pentru suma **4.361.012,57 lei** reprezentând contravaloarea compensațiilor plătite investitorilor. De asemenea, si-a exercitat drepturile procesuale si a depus diligentele pentru aflarea stadiului dosarului si a raportului de expertiza intocmit in cauza;
- In cadrul dosarului 2295/90/2019/a1, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea in urma solicitarii rechizitoriului (integral) de la Lichidatorul judiciar, Fondul a formulat cereri și excepții cu privire la acest dosar in vederea identificarii celor mai bune soluții pentru valorificarea calității de persoană vătămată și parte civilă pe care Fondul o are in acest dosar.

Toate aceste demersuri au fost realizate in vederea indentificarii celor mai bune soluții pentru recuperarea compensatiilor achitate investitorilor Harinvest dupa finalizarea acestor dosare.

2.3 Conducerea Fondului

Administrarea Fondului este incredintata unui Consiliu de administratie, ales de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de administratie este ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Pe parcursul anului 2019, Consiliul de administratie al Fondului a fost alcatuit din persoanele mentionate in tabelul de mai jos:

In perioada 01.01.2019 - 31.12.2019:

Nr. crt.	Societate	Reprezentant permanent	Functie
1	S.C. SWISS CAPITAL S.A.	Ioana Valeria Avram	Presedinte al Consiliului de Administratie
2	S.C. ESTINVEST S.A.	Petrica Tudoran	Administrator
3	S.C. BT CAPITAL PARTNERS S.A.	Nicolae Moroianu	Administrator

Activitatea curenta a Fondului este asigurata de directorul executiv al Fondului, prin domnul Fanel Chirtu, ales de Adunarea Constitutiva.

2.4 Capitalul social si actionarii Fondului

Fondul de Compensare a Investitorilor a avut, la infiintare, un numar de 72 de actionari fondatori dintre care: 60 de societati de servicii de investitii financiare, 10 societati de administrare a investitiilor, un intermediar institutie de credit, precum si Bursa de Valori Bucuresti. Capitalul social initial al societatii a fost de 109.500 lei.

La 31 decembrie 2019, Fondul avea un numar de 40 de actionari (Anexa nr. 1) si o valoare a capitalului social de 344.350 lei, corespunzatoare unui numar de 34.435 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 10 lei, prin urmare nu s-au produs modificari fata de anii precedenti.

Societatea are in derulare o operatiune de reducere a capitalului social (aprobare de catre A.S.F. si inregistrare la O.N.R.C.) cu un numar de 300 de actiuni hotarata in Adunarea Extraordinara a actionarilor din data de 16.12.2019.
Ulterior finalizarii procedurilor specifice noua valoare a capitalului social va fi de 341.350 lei corespunzator unui numar de 34.135 actiuni.

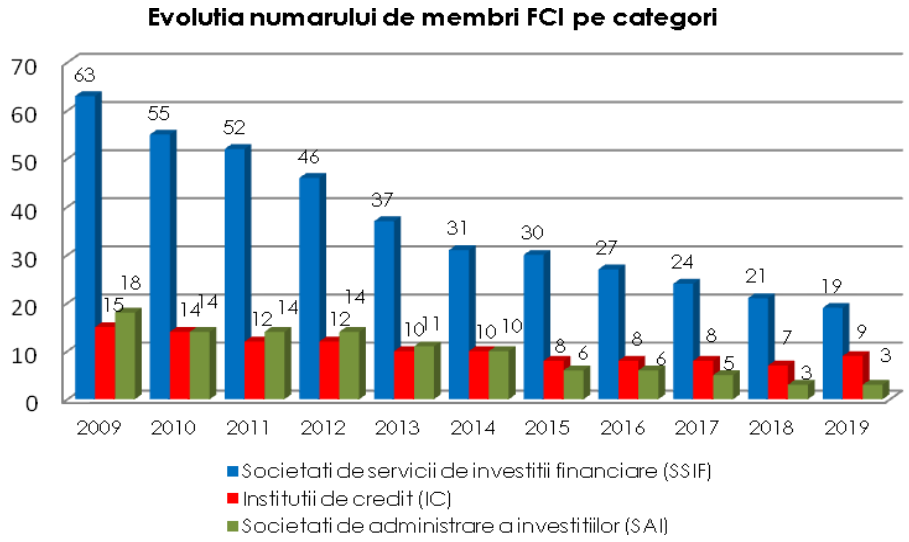
2.5 Membrii Fondului

Toti intermediarii autorizati sa presteze servicii de investitii financiare (societati de servicii de investitii financiare si institutii de credit) si societatile de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii trebuie sa fie, conform reglementarilor legale, membri ai Fondului.

Numarul membrilor Fondului s-a mentinut in anul 2019 la 31 la data de 31.12.2019, un numar egal cu numarul membriulor evidentiati in Registrul Membrilor la sfarsitul anului 2018. Dintre acestia, 19 sunt societati de servicii de investitii financiare, 9 intermediari institutii de credit si 3 societati de administrare a investitiilor. De mentionat ca la data de 31.12.2019, un membru era in procedura de retragere.

In anul 2019 trei noi membri au fost inregistrati : Patria Bank S.A., Idea Bank S.A., Credit Agricole Bank Romania S.A.. De asemenea, s-au retras sau au pierdut aceasta calitate 3 membri ai Fondului, si anume: S.S.I.F. Intervam S.A., S.S.I.F. Eastern Securities S.A. si Bancpost S.A.

Lista membrilor Fondului la 31 decembrie 2019 este prezentata in Anexa nr. 2.



2.6 Evolutia numarului de investitori

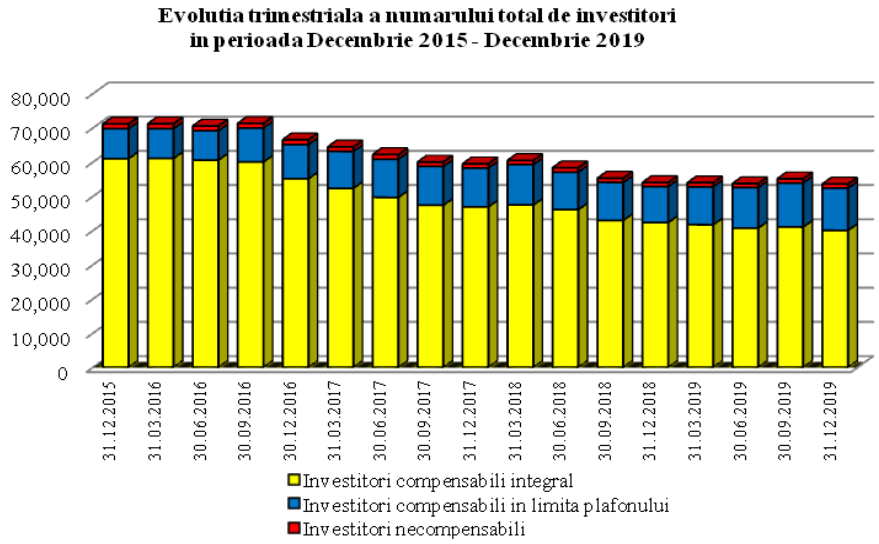
Numarul de investitori la sfarsitul anului 2019, conform raportarilor transmise de membrii Fondului, era de 53.550, fara a tine cont daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari sau societati de administrare a investitiilor. Acestia reprezinta toti investitorii care au detineri reprezentand fonduri banesti si/sau instrumente financiare la membrii Fondului.

Numarul total al investitorilor este mai mic cu 0,80% in 2019 fata de sfarsitul anului 2018, cand erau 53.981 investitori. In urmatoarele tabele este prezentata evolutia numarului de investitori in functie de categoria acestora:

Tabelul nr. 6 – EVOLUTIA NUMARULUI DE INVESTITORI 2015-2019

Categorii	Dec. 2015	Dec. 2016	Dec. 2017	Dec. 2018	Dec. 2019	Variatie 2018/2019
Investitori compensabili integral	60.992	55.115	46.884	42.309	40.036	-5,37%
Investitori compensabili in limita plafonului	8.772	10.007	11.333	10.516	12.334	17,29%
Investitori necompensabili	1.344	1.371	1.250	1.156	1.180	2,08%
Numar total investitori	**71.108**	**66.493**	**59.467**	**53.981**	**53.550**	**-0,80%**

In anul 2019 a continuat diminuarea numarului de investitori cu portofolii mai mici de 20.000 euro, compensabili intregral de Fond, fiind inregistrati cu 5,37% mai putini investitori decat la sfarsitul anului 2018. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a crescut in anul 2019 cu peste 17%.



Tabelul nr. 7 – EVOLUTIA TRIMESTRIALA A NUMARULUI DE INVESTITORI IN 2019

Categorii investitori	Martie	Iunie	Sept.	Dec.
Investitori compensabili integral	41.673	40.675	40.989	40.036
Investitori compensabili in limita plafonului	11.086	11.852	12.890	12.334
Investitori necompensabili	1.179	1.149	1.202	1.180
Numar total investitori	**53.938**	**53.676**	**55.081**	**53.550**

In tabelul de mai jos este prezentat numarul de investitori, clasificati pe categorii de membri si tipuri de investitori. Astfel, seobserva ca ponderea cea mai mare, de 84,17% din investitorii compensabili integral, o au investitorii care au investit prin intermediul SSIF-urilor, la polul opus, cu ponderea cea mai mica, situandu-se SAI-urile care inregistreaza sub 0,04% din totalul investitorilor compensabili integral.

Tabelul nr. 8 – CLASIFICAREA INVESTITORILOR PE CATEGORII DE MEMBRI LA DEC. 2019

Categorii membri	Investitori compensabili integral	Investitori compensabili in limita plafonului	Investitori necompensabili	**Total**
SSIF-uri	33.698	7.397	559	**41.654**
Institutii de credit	6.322	4.733	618	**11.673**
SAI-uri	16	204	3	**223**
Total	**40.036**	**12.334**	**1.180**	**53.550**

2.7 Investitia compensabila

Investitia compensabila totala (IC) este reprezentata de suma investitiilor compensabile raportate trimestrial de catre fiecare membru al Fondului. La sfarsitul anului 2019, IC a avut valoarea de 1,95 miliarde lei.

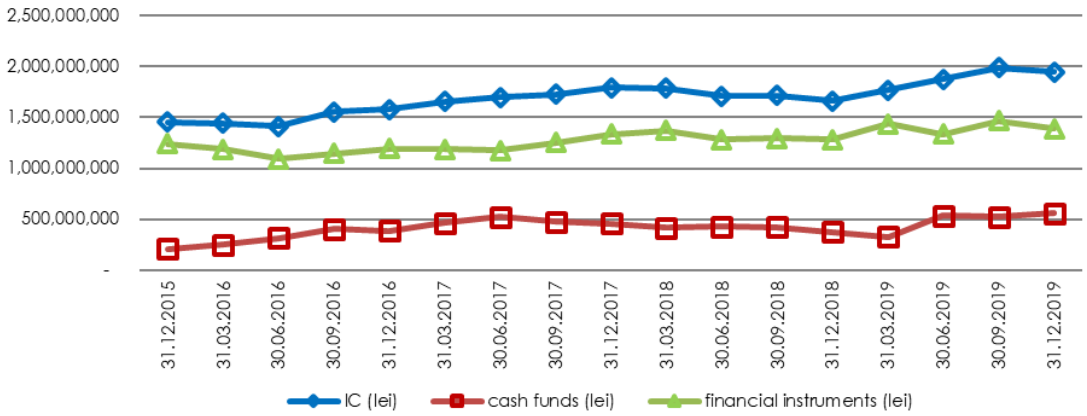
In tabelul nr. 9 sunt prezentate trimestrial valorile Investitiei compensabile totale, precum si cea a fondurilor banesti si a instrumentelor financiare. Se poate observa o crestere a Investitiei compensabile la sfarsitul anului 2019.

Valoarea inregistrata de IC la 31 decembrie 2019 a fost cu 17,20% mai mare decat valoarea la 31 decembrie 2018.

Tabelul nr. 9 – INVESTITIA COMPENSABILA IN 2019

	Investitia compensabila (IC)	IC - fonduri banesti	IC - instrumente financiare	Variatia IC fata de trimestrul anterior
31.12.2018	1.663.211.615	377.500.370	1.285.711.245	#
31.03.2019	1.767.044.395	328.915.338	1.438.129.058	6,24%
30.06.2019	1.873.933.175	536.203.163	1.337.730.013	6,05%
30.09.2019	1.991.036.298	523.899.278	1.467.137.020	6,25%
31.12.2019	1.949.345.091	558.288.956	1.391.056.136	-2,09%

Figura nr. 4. - Evolutia trimestriala a investitiei compensabile (decembrie 201 5- decembrie 2019)



2.8 Portofoliul mediu al unui investitor

Valoarea portofoliului mediu in functie de categoria investitorilor este prezentata in tabelul nr. 10. Calculele s-au facut corespunzator unui plafon de 20.000 euro, astfel:

- Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral (cu investitii sub plafonul de compensare) reprezinta raportul intre suma investitiilor compensabile sub plafonul de compensare de 20.000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
- Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului (cu investitii peste plafonul de compensare) reprezinta raportul intre suma investitiilor compensabile peste plafon si numarul total de investitori compensabili in limita plafonului
- Portofoliul mediu al unui investitor necompensabil reprezinta raportul intre suma investitiilor exceptate de la compensare si numarul total de investitori necompensati.

Tabelul nr. 10 – PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR (EURO)

Portofoliul mediu/investitor (EUR)	Dec 2015	Dec 2016	Dec 2017	Dec 2018	Dec 2019	Variatie 2019/2018
Investitori compensabili integral	2.389	2.679	3.383	3.458	4.026	16,44%
Investitori compensabili in limita plafonului	188.653	178.883	177.642	208.121	211.030	1,40%
Investitori necompensabili	6.323.630	6.086.753	7.709.144	8.547.907	10.750.749	25,77%

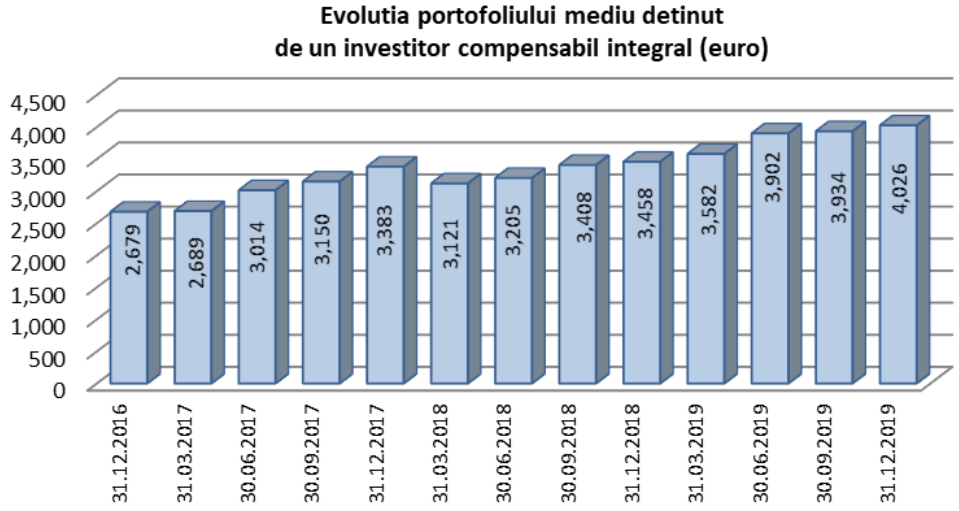
Portofoliul mediu al unui investitor a crescut in 2019 in cazul categoriilor investitorilor compensabili integral, cu peste 16%. Se observa cresteri semnificative atat in cazul investitorilor necompensabili, (aproape 26%). In cazul investitorilor compensabili in limita plafonului, portofoliul mediu al unui astfel de investitor a inregistrat o crestere minora de 1,4%.

Tabelul nr. 11 – PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR COMPENSABIL INTEGRAL (EURO)

Portofoliul mediu/ investitor compensabil integral (EUR)	Dec 2015	Dec 2016	Dec 2017	Dec 2018	Dec 2019	Variatie 2019/2018
SSIF	1.920	2.224	2.989	3.068	3.493	13,87%
Institutii de credit	5.465	5.624	5.509	5.825	6.838	17,38%
SAI	14.759	15.164	14.972	14.046	15.042	7,09%
Portof. mediu / investitor	**2.389**	**2.679**	**3.383**	**3.458**	**4.026**	**16,44%**

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a crescut in anul 2019, ajungand pentru prima data la valoarea de 4.026 euro.

Intre investitorii din aceasta categorie, potofoliul mediu cel mai mare este detinut de catre investitorii compensabili integral care sunt clienti ai societatilor de administrare a investitiilor, cu o valoarea medie de 15.042 euro.



2.9 Investitia medie compensabila

Investitia medie compensabila reprezinta raportul dintre suma investitiilor compensabile raportate de catre membrii Fondului si numarul acestora.
La sfarsitul anului 2019, Investitia compensabila totala era de 1.949 mil lei iar Fondul avea 31 membri, din care un membru era in proces de retragere. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 30 membri) este de 64,98 milioane lei, cu 9,39% mai mare decat valoarea inregistrata la sfarsitul anului anterior.

2.10 Resursele financiare la 31 decembrie 2019

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, resursele financiare ale Fondului se constituiau la 31 decembrie 2019 din:

- contributia initiala a membrilor;
- contributiile anuale;
- contributii pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare;
- venituri din investirea resurselor Fondului (administrate si proprii);
- alte venituri, inclusiv penalitati de intarziere.

2.10.1 Contributii initiale

In anul 2019 au fost incasate contributii initiale in valoare de 104.500 lei de la noi trei membri: Patria Bank SA, Idea Bank SA si Credit Agricol Bank Romania SA.
Valoarea contributiilor initiale colectate de Fond in perioada 2005-2019 a fost de 754.339 lei reprezentand aproximativ 3,12% din totalul contributiilor (initiale si anuale) colectate de Fond in aceeasi perioada (Tabelul nr. 12).

Tabelul nr. 12 – Evolutia contributiilor initiale ale membrilor Fondului in perioada 2005-2019 (lei)

Categorie membri	Contributii initiale 2005-2015	Contributii initiale 2016	Contributii initiale 2017	Contributii initiale 2018	Contributii initiale 2019	Total contributii initiale
Contributii SSIF-uri	351.636	-	-	-	-	351.636
Contributii Institutii de credit	183.269	-	-	-	104.500	287.769
Contributii SAI-uri	114.934	-	-	-	-	114.934
Total contributii initiale	**649.839**	-	-	-	**104.500**	**754.339**

2.10.2 Contributii anuale

In anul 2019 Fondul a colectat contributii anuale in valoare de 1.374.913 lei, reprezentand aproximativ 5,87% din totalul contributiilor anuale incasate in perioada 2005-2019. Comparativ cu anul 2018, valoarea totala a contributiilor anuale incasate a fost mai mica cu 4,44%.

Pe categorii de membri, in ponderea contributiilor anuale aferente anului 2019, SSIF-urile au avut cele mai mari contributii, reprezentand 65,49% din total contributii anuale, urmate de institutiile de credit cu 29,99% si SAI-uri cu 4,53%.

Tabelul nr. 13 – Evolutia contributiilor anuale ale membrilor Fondului in perioada 2005-2019 (lei)

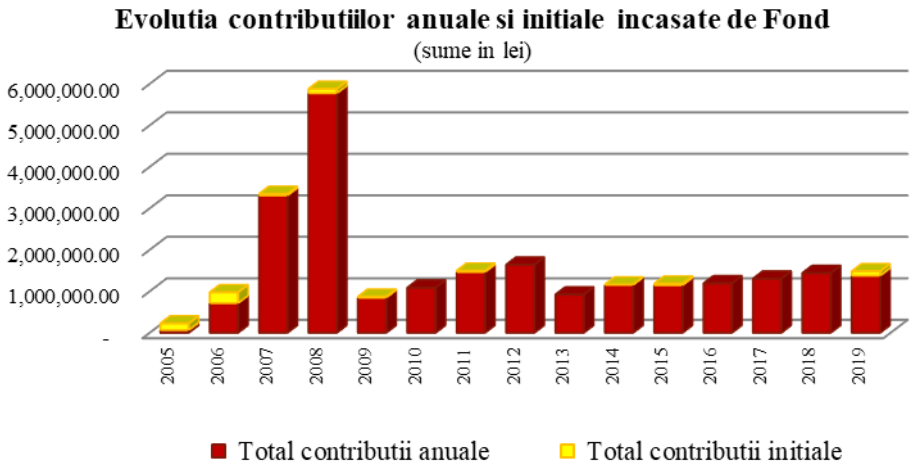
Categorie membri	Contributii anuale 2005-2015	Contributii anuale 2016	Contributii anuale 2017	Contributii anuale 2018	Contributii anuale 2019	**Total contributii anuale**
Contributii SSIF-uri	14.529.213	726.089	751.007	836.669	900.381	**17.743.359**
Contributii Institutii de credit	2.832.855	390.892	482.278	536.997	412.280	**4.655.302**
Contributii SAI-uri	750.867	73.034	69.132	65.147	62.252	**1.020.433**
Total contributii anuale	**18.112.934**	**1.190.015**	**1.302.418**	**1.438.813**	**1.374.913**	**23.419.093**

2.10.3 Evolutia contributiilor initiale si contributiilor anuale in perioada 2005-2019

Cumulat, contributiile colectate de Fond (initiale si anuale) in perioada 2005-2019 aveau la sfarsitul anului 2019 valoarea de 24.173.432 lei (aproximativ 5.057.944 EUR, valoare calculata la cursul valabil la data de 31 dec. 2019 de 4,7793 lei/EUR), din care:

- 18.094.995 lei – contributii ale SSIF-urilor;
- 4.943.070 lei – contributii ale institutiilor de credit;
- 1.135.367 lei – contributii ale SAI-urilor.

In ceea ce priveste ponderea contributiilor pe categorii de membri, SSIF-urile au avut cea mai mare contributie la resursele Fondului, reprezentand aproximativ 74,85%.



2.10.4 Contributii pentru cheltuieli de administrare si functionare

In anul 2019 Fondul de Compensare a Investitorilor a incasat contributii pentru cheltuieli de administrare si functionare in suma 201.117,49 lei

2.10.5 Majorari de intarziere

In anul 2019, au fost incasate penalitati in suma de 1.013 lei. Aceste penalitati au fost aplicate pentru plata cu intarziere a contributiilor de catre membri in termenul legal prevazut in reglementari.

2.10.6 Investirea resurselor financiare

Potrivit prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul poate sa investeasca resursele financiare in:

- obligatiuni ale administratiei publice centrale si locale;
- titluri de stat si alte active cu risc scazut emise de statele membre, titluri emise de bsncile centrale ale acestora si titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii;
- depozite la termen la institutii de credit, persoane juridice romane sau sucursale ale unor institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala;
- alte instrumente financiare cu grad scazut de risc, cu aprobarea Consiliului A.S.F.

Politica de plasament adoptata de Consiliul de administratie prevede ca resursele Fondului sunt investite tinand cont de urmatoarele principii:

- siguranta, urmarindu-se reducerea riscului de contraparte si a riscului sistemic;

- lichiditatea, urmarindu-se asigurarea lichiditatii atat pentru administrarea si functionarea Fondului, cat si pentru efectuarea platilor in cazul aparitiei unui caz de compensare;

- randamentul, urmarindu-se obtinerea unor rate ale dobanzilor cat mai ridicate in conditiile date ale pietei.

Astfel, resursele financiare ale Fondului vor fi investite in:

- titluri de stat emise de statul roman – minimum 70% din volumul resurselor financiare ale Fondului;

- plasamente in depozite la termen la institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala la momentul constituirii depozitului - maximum 25% din volumul resurselor financiare, cu conditia ca expunerea Fondului pentru fiecare institutie de credit sa nu depaseasca 10% din volumul total al resurselor financiare ale Fondului.

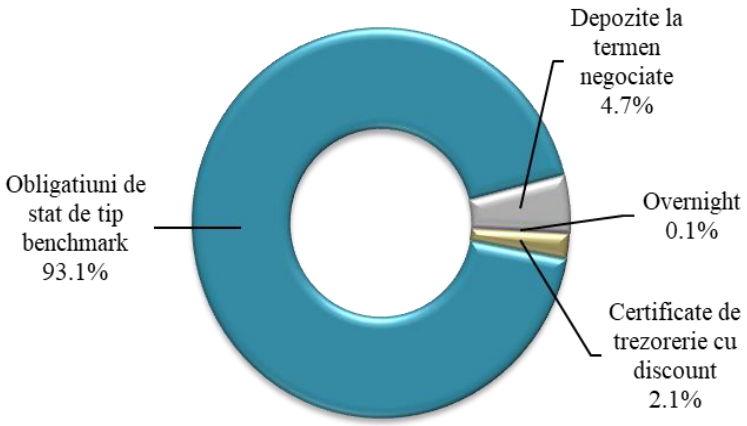
Investirea resurselor financiare ale Fondului in anul 2019 s-a efectuat in titluri de stat pe piata primara si secundara (certificate de trezorerie cu discount), obligatiuni de stat de tip benchmark, depozite la termen negociate si alte tipuri de plasamente la institutii de credit.

In ceea ce priveste randamentul mediu obtinut de Fond in 2019, acesta a fost de 3,10% (Tabelul nr.14).

Tabelul nr.14 – RESURSELE MEDII INVESTITE SI RANDAMENTUL MEDIU ANUAL PE TIPURI DE INSTRUMENTE IN 2019

Tipuri de plasamente	Resurse medii investite (lei)	Randament mediu (%)
Certificate de trezorerie cu discount	375.343	2,88%
Obligatiuni de stat de tip benchmark	16.434.731	3,17%
Depozite la termen negociate	829.601	1,98%
Depozite Overnight	18.376	0,60%
Total	**17.658.050**	**3,10%**

Fig. 6 - Ponderea resurselor medii investite de Fond in 2019



In anul 2019, resursele Fondului au fost investite in cea mai mare parte in obligatiuni de stat de tip benchmark (93,1%) si certificate de trezorerie cu discount (2,1%), impreuna ajungand la 95,2% din resursele Fondului si in depozite la termen negociate si overnight (4,8%). (Figura nr. 6).

3. Strategia pentru anul 2020

Obiectivele Fondului pentru anul 2020 au fost stabilite in functie de estimarile Fondului si de riscurile identificate

3.1 Estimari pentru anul 2020

Comisia Europeana si-a mentinut prognoza economica pentru o crestere moderata a zonei euro pentru anul 2020 si 2021, in ciuda impactul efectelor economice negative generate de pandemia cu coronavirus.

In perspectiva intermediara 2020-2021 pentru cresterea produsului intern brut (PIB) si inflatia consumatorilor pentru cele 19 tari care impart zona euro, Comisia Europeana a declarat pe13 februarie 2020 ca, in zona euro, cresterea economica va ramane la 1,2% in 2020 si in 2021, la fel ca in 2019.
"Perspectivele pentru 2020 si 2021 sunt neschimbate deoarece unele evolutii pozitive sunt contrabalansate de evenimentele negative din ultima perioada", a declarat Comisarul CE pentru Economie, Paolo Gentiloni.
Paolo Gentiloni, a declarat ca „economia europeana continua sa manifeste rezistenta”, iar cresterea lenta continua sa fie determinata de cererea interna. Cu toate acestea, el a avertizat asupra diferitelor riscuri care apar la orizont, in special cel generat de pandemia cu coronavirus.

Cu toate acestea, Comisia Europeana nu a avut in vedere riscurile majore generate de pandemie in actualizarea prognozei sale din luna februarie 2020.

Asfel, conform „European Economic Forecast" publicat de Comisia Europeana in februarie 2020, cresterea economica a Uniunii Europene (UE) va fi si in anul 2020 la 1,2%, similara cu cea din 2019.

Dezvoltarea economica puternica de pana acum ar trebui sa ofere rezistenta necesara pentru eventualele riscuri, dar ramane insuficienta pentru a propulsa cresterea pe o traiectorie ascendenta. Dezvoltarea economica va depinde in principal de performantele interne ale fiecarui stat membru si de piata fortei de munca. Cresterea inflatiei avand la baza previziunile din toamna, lasa sa se vada tendinta de crestere a salariilor. Totusi, se estimeaza ca presiunile interne ale preturilor vor creste usor, deoarece firmele vor tolera marjele de profit mai mici. Pe fondul politicii monetare de sustinere, a ipotezei de crestere usoara a pretului petrolului si a unei cresteri a preturilor produselor de baza, inflatia din zona euro a fost revizuita usor in sus, la 1,3% in in 2020 si 1,4% in 2021.

Incepand cu toamna lui 2019, unele evolutii internationale par sa fi redus riscurile geopolitice:

✓ Acordul comercial „Faza 1" dintre SUA si China a redus intr-o oarecare masura tensiunile;

✓ Desi exista claritate in ceea ce priveste relatiile comerciale dintre UE si Marea Britanie pana la 31 decembrie 2020, exista inca o incertitudine considerabila cu privire la relatia pe termen lung si posibilitatea unei schimbari bruste a relatiilor comerciale la sfarsitul anului.

Intre timp alte riscuri au aparut sau se mentin anuland efectele pozitive generate de reducerea riscurilor mentionate mai sus.

Riscuri care s-au mentinut sau au aparut in ultima perioada:

✓ Tulburarile politice si sociale din America Latina risca sa derajeze redresarea economica in regiune;

✓ Tensiunile geopolitice tot mai accentuate din Orientul Mijlociu au crescut riscul extinderii conflictului;.

✓ Izbucnirea si raspandirea pandemiei coronavirusului si impactul sau asupra sanatatii publice si activitatii economice reprezinta reprezentat o sursa de ingrijorare. Cu cat pandemia si restrictiile impuse in scopul limitarii ei dureaza mai mult, cu atat este mai mare probabilitatea unor efecte negative asupra economiei si a conditiilor de finantare globala.

In Romania, se estimeaza o crestere a PIB-ului real robusta la 3,8% în 2020 si la 3,5% în 2021. Se estimeaza ca stimularea fiscala semnificativa planificata în 2020 si 2021 va oferi un nou impuls consumului privat, stimuland totodata importurile.

Dupa un varf de 4,1% în 2018, inflatia a scazut usor si a înregistrat o medie de 3,9% în 2019. Declinul inflatiei în a doua jumatate a anului 2019 s-a datorat în

principal scaderii preturilor la produse alimentare si energie. Rata medie anuala a inflatiei este prognozata sa scada la 3,4% în 2020 si 3,3% în 2021.

Pe de alta parte, bazandu-se pe experienta din China, raspandirea pandemiei pe glob, estimarile riscurilor pentru lanturile de aprovizionare globale si un model pe scara larga al economiei globale, Bloomberg Economics a dezvoltat patru scenarii privind cresterea economica globala ce au ca rezultat reducerea acesteia fata de anul anterior cu procente intre 1,2% si 3%.

OCDE si-a redus asteptarile de crestere globala la 2,4% de la 2,9% si a avertizat ca poate scadea la 1,5%.

Goldman Sachs se asteapta la o reducere a economiei globale în prima jumatate a anului. Prognozele recente privind cresterea PIB-ului din primul trimestru în China variaza de la 5,8% pana la -0,5%, subliniind gradul ridicat de incertitudine.

Cercetarile politice care au precedat focarul de coronavirus sugereaza ca exista un risc de scadere a PIB-ului mondial chiar si mai pesimist decat aceste prognoze. O lucrare din 2006 a Bancii Mondiale a calculat costul potential al unei pandemii de gripa severa la 4,8% din PIB-ul global – un procent care ar rivaliza cu criza financiara din 2009.

3.2 Principalele riscuri identificate

Principalul risc la care este expus Fondul este riscul ca acesta sa nu aiba resurse financiare suficiente pentru compensarea investitorilor in situatia aparitiei unui nou caz de compensare. In acelasi timp, Fondul trebuie sa asigure un echilibru intre obligatiile de plata ale acestuia (capacitatea de compensare si obligatiile curente rezultate din functionarea Fondului) si capacitatea membrilor de a contribui la resursele Fondului. Anul 2020 se preconizeaza a fi unul extrem de dificil din punct de vedere financiar cauzat in principal de efectele pandemiei cu COVID-19 pentru toti participantii pe piata de capital din Romania.

In scopul anticiparii unor eventuale situatii de incapacitate a membrilor de a restitui fondurile banesti si instrumentele financiare apartinand investitorilor, Fondul nalizeaza situatiile financiare lunare ale membrilor si a solicitat Autoritatii de Supraveghere Financiara sa ceara institutiilor din piata de capial auditarea anumitor rapoarte destinate Fondului

Riscurile aferente indeplinirii scopului Fondului, si anume compensarea investitorilor, sunt: riscurile aferente contributiei speciale, riscurile aferente contractarii unui imprumut si riscurile operationale.

- Riscurile aferente contributiei speciale

In cazul platii de compensatii, Fondul are la dispozitie posibilitatea de a colecta contributii speciale care pot fi egale cu cel mult dublul contributiei anuale colectate pe parcursul unui an, calculat pentru fiecare membru. Din cauza ca sumele ce pot fi colectate sunt limitate de valorile contributiei anterioare, exista posibilitatea ca aceste contributii sa nu acopere necesarul pentru plata compensatiilor, lasand ca solutie contractarea unui imprumut.

- Riscurile aferente contractarii unui imprumut

Desi cadrul legislativ aplicabil Fondului da posibilitatea contractarii unui imprumut, Regulamentul nr. 3/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu cuprinde prevederi privind modalitatea de garantare a acestui imprumut. Fondul nu are active care pot fi gajate sau ipotecate, iar, in eventualitatea unui caz de compensare toate resursele financiare din contributii ale acestuia vor fi utilizate pentru plata compensatiilor. Este probabil ca, in cazul unei astfel de situatii, sa fie nevoie de aprobari speciale pentru contractarea unui imprumut.

- Riscurile operationale

Cazurile de compensare aduc dupa sine cresterea cheltuielilor de administrare aferente activitatilor legate de aceste evenimente (de natura juridica, administrativa, operationala, etc). In cazul in care cheltuielile cresc peste nivelul care poate fi acoperit de veniturile Fondului din investirea resurselor si alte resurse, pot aparea riscuri operationale care pot impiedica functionarea corecta a schemei de compensare.
Deasemeni pot aparea riscuri operationale cauzate manipularii datelor si documentelor de care personalul care lucreaza in sociatate.
Un risc operational de mentionat este si cel derivat atat din utilizarea dispozitivelor IT cat si din mentenanta acestora. Fondul a dezvoltat si implementat proceduri in in scopul reducerii acestui risc si a investit in echipamente IT mai performante.

Pe langa riscurile aferente indeplinirii scopului sau, activitatea Fondului este expusa si altor riscuri externe: riscul de contrapartida, riscul de rata a dobanzii, riscul de lichiditate, riscul valutar si riscul legal. Criza financiara a crescut presiunea asupra schemelor de compensare si a dus la aparitia unor riscuri specifice cum ar fi riscul sistemic, riscul de contagiune si riscul reputational.

- Riscul de contrapartida

Pentru Fond, riscul de contrapartida este riscul ca o institutie de credit sa nu poata restitui Fondului sumele pe care acesta le-a constituit ca depozite la respectiva institutie de credit. Acest risc este gestionat prin politica de investitii a Fondului care prevede ca maximum 25% din volumul resurselor disponibile pot fi plasate in depozite la termen la institutii de credit, cu conditia ca expunerea

Fondului pentru fiecare institutie de credit sa nu depaseasca 10% din volumul total al resurselor financiare. La sfarsitul anului 2019, aproximativ 1,5% din resursele Fondului erau plasate in depozite, restul fiind plasate in certificate de trezorerie cu discount si obligatiuni de stat de tip benchmark.

- Riscul de rata a dobanzii

In cazul Fondului, riscul de rata a dobanzii decurge din scaderea veniturilor cauzata de reducerea ratelor dobanzilor atat la depozitele constituite, cat si pe piata obligatiunilor. Fondul gestioneaza riscul de rata a dobanzii prin negocierea cu institutiile de credit selectate a unor rate ale dobanzilor cat mai mari.

- Riscul de lichiditate

Acest risc intervine atunci cand Fondul nu poate sa isi indeplineasca obligatiile de plata la un anumit moment sau atunci cand Fondul nu este capabil sa obtina fonduri pentru a-si achita obligatiile impuse de cash-flow. Acest risc poate aparea din cauza unei cereri mari de resurse pe care Fondul trebuie sa le acopere la un moment dat.

- Riscul valutar

Riscul valutar este cuantificat prin pierderile suferite de Fond ca urmare a evolutiei nefavorabile a cursului valutar lei/EUR. Pe de o parte, Fondul are obligatii de plata exprimate in euro care rezulta din relatiile contractuale ale acestuia (plata chiriei, abonamente de telefonie, auditor etc.), iar in caz de compensare, plafonul in euro este calculat in lei.

- Riscul legal

Se refera la posibilitatea ca reglementarile aplicabile Fondului, atat la nivelul Uniunii Europene, cat si in Romania, sa sufere o schimbare imprevizibila care sa afecteze modalitatea de organizare si finantare a resurselor Fondului.

- Riscul sistemic

Riscul sistemic apare atunci cand riscul aparut in cadrul unei parti a sistemului ajunge sa fie transferat in alte parti ale aceluiasi sistem. In cazul Fondului, colectarea unor contributii anuale semnificative si, daca este cazul, a unor contributii speciale, in conditiile in care membrii Fondului se confrunta cu dificultati financiare, poate duce la inrautatirea situatiei financiare a acestora si la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor fata de Fond. Faptul ca Fondul este o schema de compensare care se finanteaza ex-ante (colectarea contributiilor se face in avans, iar Fondul dispune deja de resurse pentru plata compensatiilor) reduce riscul sistemic, insa ramane in continuare un risc important in cazul colectarii de contributii speciale.

- Riscul de contagiune

Acest risc apare atunci cand riscul dintr-un sistem, de exemplu, sistemul bancar, se propaga in alt sistem, cum ar fi sectorul pietei de capital.

- Riscul reputational

Riscul reputational afecteaza indeplinirea misiunii Fondului de administrare a unei scheme de compensare care sa contribuie la cresterea increderii si a participarii investitorilor pe piata de capital din Romania. In cazul aparitiei unui caz de compensare, Fondul este ultima institutie care poate sa restabileasca increderea investitorilor. Insa, in cazul in care lipsa resurselor financiare sau alti factori impiedica indeplinirea acestui scop, atunci nu doar reputatia Fondului va suferi, ci si cea a celorlalte institutii de pe piata de capital din Romania.

3.3. Obiectivele Fondului pentru 2020

Obiectivele Fondului pentru anul 2020 sunt:

a) Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului;
b) Mentinerea capacitatii de compensare;
c) Modificarea si/sau completarea reglementarilor interne ce decurg din schimbarea statutului juridic al Fondului;
d) Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta

a) Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului

Avand in vedere contextul economic total nevaforabil provocat de criza pandemiei cu virusul COVID-19 si nivelul scazut al ratei dobanzii, Fondul continua si in anul 2019 sa investeasca resursele pe care le detine in instrumente financiare considerate a fi cele mai sigure de pe piata, respectiv in titluri de stat. In acelasi timp, pentru a asigura lichiditatea necesara functionarii si administrarii, Fondul va plasa o parte a resurselor in depozite la institutii de credit. Randamentul mediu obtinut din investirea sesurselor pe parcursul anului 2019 a fost de 3.10%.
Avand in vedere ca economia europeana, dar si mondiala, se afla intr-o situatie destul de precara cauzata de extinderea epidemiei cu un nou virus, Fondul considera ca randamentele diverselor investitii vor fi in scadere si astfel se intentioneaza sa se tina sub observatie extrem de atenta fiecare investitie a resurselor Fondului.

b) Mentinerea capacitatii de compensare

Odata cu declansarea primelor cazuri de compensare, Fondul trebuie sa se asigure ca nivelul resurselor ramane la un nivel suficient pentru administrarea unei scheme de compensare solide si, cu timpul, sa continue cresterea capacitatii de compensare.

Ca urmare a cazurilor de copensare din perioada 2015-2018, resursele FCI s-au diminuat substantial. In cursul lunii martie 2019 Fondul a incheiat perioada de plata a compensatiilor cuvenite investitorilor clienti ai societatii Mobinvest S.A. Valoarea totala a compensatiilor platite de catre Fond in acest caz a fost de 2.605.187 lei.

c) Modificarea si/sau completarea reglementarilor interne ce decurg din schimbarea statutului juridic al Fondului

Proiectul de lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor, prin care actualul Fond este transformat în persoană juridică de drept public, al cărui statut de organizare şi funcționare va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a fost înregistrat la Camera Deputaţilor, in procedura de urgenta, pentru dezbatere in plen si adoptare, dupa ce a primit aprobarea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci si Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.
In prezent, proiectul de lege este pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.
Avand in vedere cele de mai sus, anul 2020 va fi un an caracterizat printr-o multime de modificari privind reglementarile interne cat si structura organizatorica si de conducere.

d) Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta

Pentru a-si indeplini acest obiectiv, Fondul isi propune sa mentina colaborarea cu Forumul European al Asiguratorilor de Depozite (European Forum of Deposit Insurers – EFDI), in scopul obtinerii de informatii privind gestionarea cazurilor de compensare din alte state membre ale Uniunii Europene si in scopul imbunatatirii cadrului legislativ aplicabil Fondului si a masurilor prevazute in cazul aparitiei de cazuri de compensare.

4. Situatiile financiare pentru anul 2019

Activitatea financiara a Fondului a fost analizata de Consiliul de administratie pe baza situatiilor prezentate de conducerea executiva privind incasarea contributiilor, investirea resurselor financiare si modul de realizare a cheltuielilor curente ale Fondului.

Fondul de Compensare a Investitorilor a intocmit situatiile financiare anuale conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.

4.1 Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019

La finele anului 2019, totalul activelor era de 18.082.508 lei, suma alcatuita, in principal, din obligatiuni emise de Ministerul Finantelor Publice, detinute pe termen lung, depozite la banci comerciale (constituite din contributiile initiale,

contributiile anuale si o parte din capitalul social), titluri de stat pe piata primara si secundara, obligatiuni cu maturitate reziduala mai mica de un an si disponibil in conturi la banci.
Datoriile in suma totala de 17.464.325 lei reprezinta in cea mai mare parte contributiile membrilor (initiale si anuale) ramase dupa plata compensatiilor.
Suma capitalurilor proprii este de 618.183 lei si reprezenta in principal, capitalul social, rezerva legala, prime de capital, rezerve si rezultatul exercitiului financiar.

Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019 este prezentat in Anexa nr. 5.

4.2 Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2019

Contul de profit si pierdere a fost intocmit pe baza inregistrarilor contabile privind veniturile realizate si cheltuielile efectuate.
Veniturile inregistrate in anul 2019 in suma totala de 786.982 lei se compun in cea mai mare parte din venituri operationale (729.256 lei), care reprezinta venituri din dobanzi pentru plasamentele efectuate din resurse administrate (contributii initiale si contributii anuale).
Cheltuielile realizate in suma totala de 996.113 lei reprezinta cheltuieli operationale. Majoritatea sunt cheltuieli cu plata salariilor personalului, indemnizatiile consiliului de administratie si a directorului executiv, cheltuieli cu servicii executate de terti, cheltuieli pentru chirii si intretinere, precum si alte obligatii comerciale.

Contul de profit si pierdere este prezentat in Anexa nr. 6.

4.3 Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2019

Suma totala a capitalurilor proprii la 31 decembrie 2019 (618.183 lei) a scazut fata de sfarsitul anului 2018 (827.314 lei) din cauza pierderilor inregistrate in anul anterior si a platilor compensatiilor in caul Mobinvest.

Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2019 este prezentata in Anexa nr.7.

Anexa nr.1 - Lista actionarilor Fondului la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Procent detinut (%)
1	S.S.I.F. ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.	150	0.4356
2	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	150	0.4356
3	S.S.I.F. BT CAPITAL PARTNERS S.A.	300	0.8712
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	21,504	62.4481
5	S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.	150	0.4356
6	S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A.	150	0.4356
7	S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A.	396	1.1500
8	S.C. EQUITY INVEST S.R.L.	150	0.4356
9	S.S.I.F. ESTINVEST S.A.	1,765	5.1256
10	S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A.	150	0.4356
11	S.S.I.F. GOLDRING S.A.	179	0.5198
12	S.S.I.F. IEBA TRUST S.A.	150	0.4356
13	S.S.I.F. IFB FINWEST S.A.	179	0.5198
14	S.S.I.F. INTERCAPITAL INVEST S.A.	235	0.6824
15	S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.	150	0.4356
16	S.S.I.F. INTERFINBROK CORPORATION S.A.	150	0.4356
17	S.S.I.F. INTERVAM S.A.	396	1.1500
18	S.S.I.F. MOBINVEST ORADEA SA	150	0.4356
19	S.S.I.F. MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.	179	0.5198
20	S.S.I.F. SHARE INVEST S.A.	150	0.4356
21	FIRST BANK S.A.	179	0.5198
22	S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A.	150	0.4356
23	S.S.I.F. ROMBELL SECURITIES S.A.	179	0.5198
24	S.S.I.F. ROMINTRADE S.A.	472	1.3707
25	S.A.I CERTINVEST S.A.	198	0.5750
26	S.A.I. BT ASSET MANAGEMENT S.A.	150	0.4356
27	S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.	231	0.6708
28	S.A.I. GLOBINVEST S.A.	179	0.5198
29	S.A.I. PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.	150	0.4356
30	S.A.I. STK FINANCIAL SA	150	0.4356
31	S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.	334	0.9699
32	S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.	150	0.4356
33	S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.	922	2.6775
34	S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.	150	0.4356
35	S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.	2,979	8.6511
36	S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.	150	0.4356
37	S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.	179	0.5198
38	S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.	150	0.4356
39	S.S.I.F. VOLTINVEST S.A.	150	0.4356
40	RAIFFEISEN BANK S.A.	150	0.4356
	FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR	300	0.8712
	TOTAL	**34.435**	**100,00**

Anexa nr.2 - Lista membrilor Fondului la 31 decembrie 2019

I	Societati de servicii de investitii financiare
1	ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.
2	BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.
3	BT CAPITAL PARTNERS S.A.
4	BURSA ROMANA DE MARFURI S.A.
5	ESTINVEST S.A.
6	FINACO SECURITIES S.A.
7	GOLDRING S.A.
8	IEBA TRUST S.A.
9	IFB FINWEST S.A.
10	INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
11	INTERFINBROK CORPORATION S.A.
12	MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
13	SHARE INVEST S.A.
14	PRIME TRANSACTION S.A.
15	SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.
16	SWISS CAPITAL S.A.
17	TRADEVILLE S.A.
18	VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.
19	VOLTINVEST S.A.

II	Institutii de credit
1	ALPHA BANK ROMANIA
2	BCR
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
4	FIRST BANK
5	RAIFFEISEN BANK
6	UNICREDIT TIRIAC BANK
7	PATRIA BANK
8	IDEA BANK
9	CREDIT AGRICOL BANK ROMANIA

III	Societati de administrare a investitiilor
1	CERTINVEST S.A.
2	ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.
3	RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

Anexa nr.3 - Modalitatea de calcul a contributiei anuale

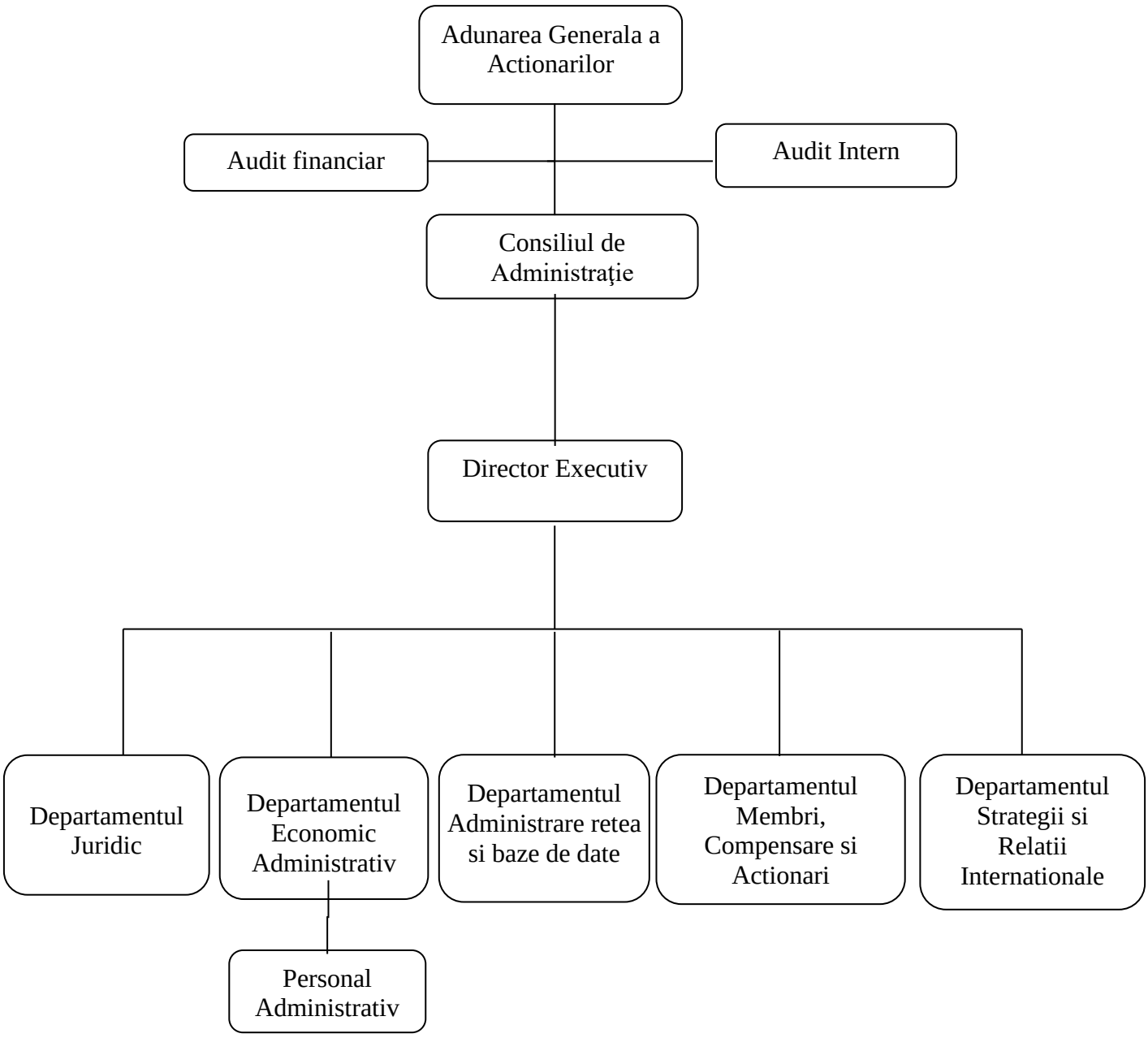
Incepand cu anul 2013, contributia anuala platita de membrii Fondului se calculeaza prin insumarea a trei componente: o componenta fixa, egala pentru toti membri, o componenta variabila calculata ca procent din venituri si o componenta variabila calculata ca procent din investitia compensabila.
Componentele care stau la baza contributiei anuale se calculeaza astfel:

- **componenta fixa** este egala pentru toti membrii
- **componenta din venituri** se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale (cp 1) la baza de calcul a fiecarui membru, astfel:
  - pentru membrii intermediari se iau in calcul veniturile aferente tranzactiilor cu instrumente financiare incheiate in cadrul tuturor locurilor de tranzactionare in numele clientilor (inclusiv veniturile reprezentate de diferenta de pret aferenta tranzactiilor in care intermediarul se constituie ca si contraparte a clientilor, cum ar fi cazul contractelor financiare pentru diferenta - CFD), veniturile obtinute in cadrul ofertelor publice, in masura in care aceste venituri provin din activitatea de tranzactionare, precum si veniturile obtinute din activitatile de custodie si administrare de instrumente financiare desfasurate de catre acestia in numele clientilor
  - pentru membrii societati de administrare a investitiilor, se iau in calcul veniturile obtinute din administrarea portofoliilor individuale de investitii, exclusiv veniturile obtinute din administrarea fondurilor de pensii
  - pentru membrii sucursale ale intermediarilor si societatilor de administrare a investitiilor din statele nemembre si pentru membrii - intermediari si societati de administrare a investitiilor din statele membre sau sucursalele acestora se iau in calcul veniturile realizate in Romania din activitatile definite la punctele de mai sus
- **componenta din investitia compensabila** se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale (cp 2) la investitia compensabila a fiecarui membru. Investitia compensabila este investitia (fonduri banesti si instrumente financiare) a carei restituire este asigurata investitorilor compensabili (care nu sunt exceptati prin lege) pana la plafonul de compensare in vigoare.

Cotele care stau la baza calculului componentelor se stabilesc de catre Consiliul de Administratie pana la data de 15 martie a fiecarui an calendaristic.

Contributia anuala se achita pana la data de 1 iunie a fiecarui an, avand la baza datele din Anexa 2 raportata de membri. Valoarea contributiei anuale nu poate fi mai mica de 1.000 euro si se calculeaza la cursul BNR din data efectuarii platii.

Anexa nr.4 – Organigrama Fondului



Anexa nr.5 – Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019

	Nota	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Active			
Numerar si echivalente de numerar	4	86.851	141.585
Active financiare pastrate pana la maturitate	5	453.095	629.533
Active financiare pastrate pana la maturitate - restrictionate	5	17.047.998	15.643.986
Depozite la banci - restrictionate	6	210.657	2.714.314
Depozite la banci		-	-
Creante si alte active		18.025	14.794
Imobilizari corporale si necorporale		11.194	14267
Drepturi de utilizare a activelor din leasingul operational		254.889	-
Total active		18.082.508	19.158.479
Datorii			
Datorii comerciale	8	75.203	74.892
Datorii aferente contractului leasing		258.623	-
Contributii membri colectate	8	17.130.499	18.256.273
Total datorii		17.464.325	18.331.165
Capital			
Capital propriu	9	344.350	344.350
Prima de capital		5.877	5.877
Rezerve		408.217	949.959
Rezultatul exercitiului		-209.131	-381.857
Rezultatul reportat nerepartizat		-	-159.885
Rezerva legala		68.870	68.870
Total capitaluri proprii		618.183	827.314
Total datorii si capitaluri proprii		18.082.508	19.158.479

Anexa nr.6 - Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2019

	Nota	2019	2018
Venituri operationale	8	729.256	526.122
Alte venituri		7.204	487
Total venituri operationale		736.460	526.609
Cheltuieli administrative si alte cheltuieli operationale	9	-641.964	-694.953
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	9	-159.545	-140.261
Alte cheltuieli operationale	9	-156.661	-74.540
Pierdere operationala		-221.710	-383.145
Venituri / (cheltuieli) financiare nete	10	12.579	1.288
Pierdere inainte de impozitare		-209.131	-381.857
Pierderea aferenta anului		-209.131	-381.857
Rezultatul global aferent anului		-209.131	-381.857

Anexa nr.7 - Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2019

	Capital social	Prime de capital	Rezerva legala	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total Capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2018	344.350	5.877	68.870	1.298.276	-508.202	-1.209.171
Alte rezerve	-	-	-	-348.317	348.317	-
Rezultatul global total aferent anului	-	-	-	-	-381.857	-381.857
Sold la 31 decembrie 2018	344.350	5.877	68.870	949.959	-541.742	827.314
Sold la 1 ianuarie 2019	344.350	5.877	68.870	949.959	-541.742	827.314
Alte rezerve	-	-	-	-541.742	541.742	-
Rezultatul global total aferent anului	-	-	-	-	-209.131	-209.131
	-					
Sold la 31 decembrie 2019	344.350	5.877	68.870	408.217	-209.131	618.183

Anexa nr.8 – Raportul auditorului financiar

MAZARS

Raportul auditorului independent

Către acționarii societății Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Raport cu privire la situațiile financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **Fondul de Compensare a Investitorilor SA** („Societatea" sau „FCI"), cu sediul social în Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 3, sector 2, București, România, identificată la Registrul Comerțului cu nr. J40/16596/2005 și codul de identificare fiscală 18005590, care cuprind situația poziției financiare la data de 31.12.2019, contul de profit sau pierdere și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și note la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană („IFRS") și în conformitate cu Norma 39/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară („ASF") pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările ulterioare („Norma ASF 39/2015"). Situațiile financiare menționate se referă la:

   - Total capitaluri: 616.183 Lei
   - Pierderea netă a exercițiului financiar: -209.131 Lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31.12.2019, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu IFRS și Norma ASF 39/2015.

Baza pentru opinie

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene („Regulamentul nr. 537/2014") și Legea nr. 162/2017 („Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și conform celorlalte cerințe etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit și celelalte cerințe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. Considerăm că aspectele descrise mai jos reprezintă aspectele cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru.

MAZARS

Aspect cheie de audit	Proceduri de audit realizate pentru a adresa aspectul cheie de audit
Adecvarea fondului pentru compensare	
Așa cum este prezentat în Notele 7 și 13 la situațiile financiare anexate, FCI a efectuat în anii 2015, 2016 și 2019 plăți compensatorii semnificative în urma falimentului, respectiv a insolvenței, a trei companii de investiții financiare, plăți care au diminuat soldul fondului de compensare. Fondul nu mai prevede efectuarea de noi astfel de plăți în anul 2020. Având în vedere rolul FCI de organism de compensare și datorită importanței adecvării și completitudinii fondului de compensare, considerăm că acesta este un aspect cheie de audit.	Procedurile realizate pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la adecvarea și suficiența fondului de compensare au fost următoarele: • Intelegerea detaliată a modului de calcul a contribuțiilor la fondul de compensare și a procesului de compensare; • inspectarea documentelor justificative relevante; • efectuarea de proceduri analitice și de detaliu; • revizuirea plăților compensatorii efectuate după sfârșitul exercițiului financiar; • obținerea de scrisori de confirmare de la avocații / casele de avocatură cu care FCI a colaborat în cursul anului 2019 cu scopul de a identifica alte riscuri potențiale care ar putea rezulta în diminuarea semnificativă a fondului de compensare și nereflectate în situațiile financiare ale Societății la 31.12.2019.

Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare individuale

5. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu IFRS și Norma ASF 39/2015 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

6. În procesul de întocmire a situațiilor financiare, conducerea este de asemenea responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând în notele explicative la situațiile financiare, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității, și pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operațiuni.

7. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare individuale

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

MAZARS

9. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

   - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

   - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

   - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

   - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a principiului continuității activității în contabilitatea Societății și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții ulterioare raportului de audit pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

   - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

10. Ca parte din procesul de audit, comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria de acoperire a auditului și programul desfășurării acestuia, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

11. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

12. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

MAZARS

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare

Administratorii Societăţii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu cerințele articolelor 8 - 13 din Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF 39/2015, a unui raport al administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 20 și nu face parte din situațiile financiare ale Societăţii.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare anexate nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare ale Societăţii la 31.12.2019, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de articolele 8 - 13 din Reglementările contabile aprobate prin Norma ASF 39/2015;

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizăm următoarele informații în raportul nostru independent de audit, care sunt necesare în plus față de cerințele Standardelor Internaționale de Audit:

Numirea auditorului și durata misiunii

Am fost numiți auditorii Societății de Adunarea Generală a Acționarilor („AGA") din data de 17.05.2017 în vederea auditării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2017-2019. Durata totală neîntreruptă a misiunii noastre este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2017 până la 31.12.2019.

Consecvența cu Raportul Suplimentar prezentat Consiliului de Administrație

Confirmăm că opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare exprimată în prezentul raport este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Consiliului de Administrație al Societății (în lipsa unui Comitet de Audit), pe care l-am emis la data de 08.04.2020 în conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

MAZARS

Furnizarea de servicii care nu sunt de audit

Declarăm că nu am furnizat pentru Societate servicii interzise care nu sunt similare auditului, menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. În plus, nu am furnizat pentru Societate alte servicii care nu sunt de audit.

București, 08.04.2020

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Vasile Andrian
Registru Public Electronic: 1554

Vasile Andrian
Auditor înregistrat în Registrul public electronic cu nr. 1554 / 2004

În numele: **MAZARS ROMANIA S.R.L.**
Societate de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 699 / 2007

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Mazars România S.R.L.
Registru Public Electronic: 699